



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/407/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
יעל ליבוביץ

זגגי חגית, ת.ז. XXXXX

תובעת

באמצעות ב"כ: עו"ד בן הרוש אלדד
שד' המגינים 32 חיפה
טל': 04-8339595, פקס: 03-7252843
דוא"ל: srorlaw@gmail.com
טל': 0547712975, פקס: 037252843

נגד

שוסב רויטל אביגיל, ת.ז. XXXXXX

1

נתבעים

שוסב אדי משה, ת.ז. XXXXXX

2

באמצעות ב"כ: עו"ד סלומון יואב
שיבת ציון 2 חיפה
טל': 048554434 / 054-4251294, פקס: 048555805
דוא"ל: mail@asc.co.il
טל': 048554434, פקס: 048555805

פסק דין

1. בתביעה זו עתרה התובעת לחייב את הנתבעים במחצית עלות שיקום חדר המדרגות והכניסה המשותפת לבית, ולקבוע כי התובעת או מי שייכנס בנעליה יהיו רשאים להקים מעלית בתחום החלקה ללא צורך בקבלת הסכמת הנתבעים, תוך מתן אפשרות לנתבעים לעשות שימוש במעלית ככל שישלמו מחצית מעלות הקמתה. לצורך כך, התבקש גם כי יינתנו על ידי המפקח על רישום מקרקעין הוראות המבטיחות את ביצוע התשלומים והעבודות הנדרשות.

2. הבית מושא ההליך הוא בית דו-משפחתי הנמצא ברח' אסתר רבין 45, חיפה, ומזוהה כחלקה 78 בגוש 12251 (להלן: "הבית/הבית המשותף"). הצדדים להליך הם כלל בעלי הדירות באותו הבית.

תמצית טענות התביעה –

3. התובעת ובעלה המנוח רכשו בשנת 2008 דירה בבית. לצורך הגעה לדירה נדרש לרדת 32 מדרגות.

4. הבית המשותף נבנה כשהוא כולל פיר מעלית המצוי בתחום הרכוש המשותף ללא מעלית, באופן שמאפשר לצדדים להתקין מעלית בעתיד. לטענת התובעת, היא ובעלה המנוח רכשו את דירתם



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/407/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בהסתמך על כך שניתן יהיה להתקין בבית מעלית, ואף הגיעו להסכמה עם בעלי הדירה האחרת בבית כי תותקן מעלית בפיר המשותף.

5. בשנת 2012, זמן קצר לאחר שהנתבעים רכשו את דירתם, ועוד בטרם עברו לגור בה, פנו הנתבעים לתובעת ולבעלה בהצעה לקדם את פרויקט הקמת המעלית תוך שימוש בתשתיות שהיו קיימות ברכוש המשותף. שתי המשפחות הסכימו על הקמת המעלית במשותף, ואף הסכימו על חלוקת ההוצאות הכרוכות בהקמתה שווה בשווה. כך, בין היתר, פנו הצדדים במשותף לחברת תעמל מזרע בע"מ ולחברת שחקים עדי שחף בע"מ ושילמו להן מקדמות לצורך הכנת תוכנית להקמת המעלית ולביצוע עבודות קונסטרוקציה נדרשות.

6. מכוחן של הסכמות אלו, ועל פי דרישת חברת תעמל מזרע בע"מ, הסיטו התובעת ובעלה המנוח את שער הכניסה לביתם בעלות של 5,500 ₪. בהמשך, בכפוף לסיכום עם הנתבעים, ועל פי דרישות חברת תעמל מזרע בע"מ ומכון התקנים, הזמינו התובעת ובעלה המנוח גג רעפים שישמש כחיפוי לחלקו העליון של פיר המעלית, וכן הזמינו גגון שיקרה את הכניסה לפיר המעלית בעלות של 4,680 ₪. אלא, שבניגוד גמור לסיכום בין הצדדים הודיעו הנתבעים, ללא כל התראה מוקדמת, כי אין בכוונתם להשתתף בעלות בניית הגג, ולפיכך התובעת ובעלה המנוח נאלצו לשאת במלוא התשלום.

7. לנוכח היעדר שיתוף הפעולה של הנתבעים להקמת המעלית, הסיטו התובעת ובעלה המנוח את שער הכניסה לביתם חזרה למקומו המקורי בעלות נוספת של 600 ₪.

8. יש לחייב את הנתבעים לאפשר לתובעת להתקין מעלית בפיר המשותף, וזאת מהטעם שהתנגדותם של הנתבעים מהווה שימוש לרעה בזכות, נעדרת תום לב, וכל כולה נועדה לפגוע בתובעת.

9. בין הצדדים התנהלו מספר הליכים המעידים על יחסים עכורים, טרדה, עוגמת נפש ופגיעה באיכות חיייה של התובעת. לאור היחסים העכורים, ובהיעדר שיתוף פעולה מתמיד בין הצדדים, קיימת בעיית תחזוקה קשה של הרכוש המשותף, והצדדים אף אינם מצליחים להגיע להסכמות בדבר שכירת שירותי מנקה. בנסיבות המפורטות, מצב חדר המדרגות הפך למפגע של ממש המסכן את העוברים והשבים, וחלקי בטון נושרים בו. פניות חוזרות ונשנות של התובעת לנתבעים בעניין, להן אף צורפה הצעת מחיר, זכו להתעלמות מצד הנתבעים.

10. לאור האמור, יש לחייב את הנתבעים לשתף פעולה לביצוע תיקונים ברכוש המשותף.

תמצית טענות ההגנה –

11. הנתבעים מסכימים לשאת בחלקם בהוצאות הדרושות לאחזקתו התקינה של הרכוש המשותף. דווקא התובעת ובעלה המנוח הם אלו שלא שיתפו פעולה עם הנתבעים לתחזוקת הרכוש המשותף, הראיה שהנתבעים הם אלו שניקו את חדר המדרגות המשותף כל השנים, בין בעצמם ובין באמצעות חברת ניקיון, על חשבונם. דוגמה נוספת להיעדר שיתוף פעולה דווקא מצד התובעת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/407/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ובעלה המנוח היא שבשנת 2019 הנתבעים מסרו לתובעת ולבעלה המנוח הצעת מחיר לביצוע תיקוני איטום נדרשים ברכוש המשותף וביקשו השתתפותם ונענו בשלילה. הנתבעים לא סירבו לשאת בחלקם בעלות ביצוע העבודות הנדרשות ברכוש המשותף, אלא התנו הסכמתם בתשלום חלקה של התובעת בהוצאות ניקיון הרכוש המשותף שהם שילמו לבד כל השנים.

12. הרעפים המשותפים ואבני החיפוי של הבית ניזוקו על ידי שיחים מטפסים פראיים הגדלים בחצר של התובעת באופן שהללו חודרים בין אבני החיפוי והרעפים וגורמים לנזק. אין להשית השלכות נזק זה על הנתבעים.

13. העלויות שפורטו בחוות הדעת של המהנדס מטעם התובעת שהועברה לנתבעים, המתייחסות לעבודות הנדרשות ברכוש המשותף, מוגזמות ואינן משקפות את התיקונים הנדרשים.

14. באשר לניקיון חדר המדרגות והשטחים המשותפים, הנתבעים מציעים חלוקה שוויונית של שבוע-שבוע או חודש-חודש, וזאת על מנת לצמצם את נקודות החיכוך בין הצדדים.

15. הנתבעים מתנגדים נחרצות להתקנת מעלית ברכוש המשותף, אך הם אינם מתנגדים לכך שהתובעת תקים מעלית בתוך שטחה.

16. התנגדות הנתבעים למעלית קמה על רקע משבר שפרץ בין הצדדים במהלך ניסיונם להתקין במשותף מעלית ברכוש המשותף, וזאת לאחר שהתובעת ובעלה המנוח הפרו הסכמות שהיו קיימות בין הצדדים עד לאובדן מוחלט של האמון בין הצדדים והסכמה משותפת שלא להמשיך בפרויקט הקמת המעלית.

17. לאור הוראת סעיף 159 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין"), והיות שהבית מושא ההליך הוא בית בן 2 דירות, לא ניתן לכפות על הנתבעים התקנת מעלית ברכוש המשותף.

ההליכים בתיק –

18. ביום 21.2.23 מונה על ידי כמומחה מוסכם המהנדס מנחם המר (להלן: "המומחה") על מנת שייתן חוות דעת בה יפרט אילו עבודות נדרש לבצע ברכוש המשותף לצורך תחזוקתו התקינה, והלה הגיש ביום 8.6.23 חוות דעת בה פירט את ממצאיו.

19. ביום 29.6.23 השיב המומחה לשאלות הבהרה שהופנו אליו על ידי הנתבעים.

20. לאחר שניסיונותיי להביא את הצדדים להסכמות עלו בתוהו נקבע התיק להוכחות.

21. בפתח דיון ההוכחות שהתקיים ביום 3.3.24 הגיעו הצדדים להסכמה בכל הנוגע לשיפוץ הנדרש ברכוש המשותף, והצדדים הסכימו לוותר על חקירות בעניין זה, וכן הסכימו אודות מתווה לביצוע שיפוצים ברכוש המשותף. ההסכמות קיבלו תוקף מחייב.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/407/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

22. מטעם התביעה העידה התובעת ומטעם ההגנה העיד נתבע 2. הצדדים סיכמו טענותיהם בעל פה, וכעת נותר לי להכריע בשאלות שבמחלוקת.

23. יש להצטער על כך שהצדדים אשר נחזים להיות "אנשים מן היישוב" לא השכילו להפנים את המלצות כב' השופטת איילת הוך-טל בפסק דינה בת"א 45836-03-17 (ראו עמ' 9 לפסק דינה, נספח 14 לכתב התביעה). ההליכים הרבים שהתנהלו בין הצדדים מעידים על ההשלכות הקשות שיש להתנהגותם על איכות חייהם.

דיון והכרעה-

24. אקדים ואציין כי מצאתי לקבל את התביעה בחלקה, הכל כפי שיפורט להלן:

25. סעיף 159 לחוק המקרקעין קובע כי בעלי דירות שבבעלותם שני שלישים מהדירות בבית המשותף רשאים להחליט באסיפה הכללית על התקנת מעלית ברכוש המשותף בהתקיים התנאים המפורטים בסעיף.

26. לאור הוראת סעיף זה, נהיר כי בבית בן שתי דירות לא ניתן להקים מעלית ברכוש המשותף אלא בהסכמת כל השותפים לנכס.

האם ניתנה הסכמת כל בעלי הדירות להקמת המעלית –

27. אין מחלוקת על כך שהבית נבנה כשהוא כולל פיר מעלית המהווה רכוש משותף, וגם אין מחלוקת על כך שהקמת הבית לא כללה התקנת מעלית בפיר המעלית אלא הקמה של פיר בלבד. אין גם מחלוקת על כך שבשנת 2012 או בסמוך לכך הסכימו שני הצדדים להליך כי תותקן מעלית בפיר המשותף ותבוצענה כל העבודות הנדרשות לשם התקנתו. הצדדים לא חתמו על חוזה בעניין, אך התנהגותם מעידה על כך ששניהם הסכימו לקדם את הקמת המעלית בפיר המשותף והדבר אף עלה בעדויות שני הצדדים.

28. מכוחן של אותן הסכמות התקשרו הצדדים להליך עם חברת תעמל מזרע בע"מ ועם חברת שחקים עדי שחף בע"מ לשם קבלת הצעות מחיר להקמת המעלית, שילמו להן במשותף את המקדמות הנדרשות, החלו מבצעים שינויים בתחום החלקה, לרבות הסטת השער של התובעת, התקנת גגונים וכיו"ב.

29. עדות לאותן הסכמות ניתן למצוא בדברי התובעת בכתב התביעה ובדרישתה לחייב את הנתבעים לאפשר לה הקמת המעלית מכוחן של אותן הסכמות. הנתבעים מודים אף הם כי הייתה קיימת הסכמה בין הצדדים להקמת מעלית ברכוש המשותף, ראו בעניין עדות נתבע 2 בעמ' 5 לפרוטוקול הדיון מיום 3.3.24 שורות 25-28, שם העיד העד כדלהלן:

"ת:אין לנו החלטת ועד, הוועד זו משפחת זגגי ומשפחת שוסב. אין לנו ועד, אין לנו פרוטוקולים, סך הכול מדובר בדו-משפחתי, וההסכמים גם תעמל וגם עם שחקים מעידים שהיה בינינו הסכם



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/407/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בעל פה אמנם להקים מעלית, והייתה גמירות דעת גם עם החוזה של תעמל וגם עם החוזה של שחקים, להקים את המעלית. אתה מדבר על ועד. הוועד מנסה להתכנס כבר עשר שנים כדי לדון בניקיון המדרגות. לא נמצא תאריך על לוח השנה כדי לקיים את הפגישה הזאת. (הדגשה שלי י"ל)

30. נשאלת, אם כן, השאלה האם הצדדים חזרו בהם מהסכמתם זו, ואם כן האם היו רשאים לעשות כן.

האם בוטלה הסכמת הצדדים להקמת המעלית –

31. התובעת טענה בתצהיר עדותה הראשית כי היא ובעלה המנוח נאלצו לשאת במלוא התשלום לחברת "אחים שחיבר" בעבור התקנת גג רעפים שישמש כחיפוי לפיר המעלית והתקנת גגון שהותקן בכניסה לפיר בעלות של 4,680 ₪, וזאת לאחר שהנתבעים החליטו, ללא כל התראה מוקדמת, וללא כל סיבה הגיונית נראית לעין כי אין בכוונתם להשתתף בעלות בניית הגג לפיר, וזאת בניגוד גמור לסיכום בין הצדדים. לטענתה, כלל ההכנות להתקנת המעלית בפיר הושלמו וכל דרישות חברת תעמ"ל מולאו למעט תוספת קטנה של שני קרשים לגגון הפיר, והיא ובעלה המנוח מעולם לא חזרו בהם מרצונם להמשיך ולהתקין את המעלית כפי שניתן לראות במייל ששלחו לנתבעים, צורף כנספח 7 לתצהיר התובעת.

32. אלא שלאחר ששמעתי את העדים ועיינתי במסמכים שהונחו לפניי, שוכנעתי כי לאור חילוקי דעות שהתגלעו בין הצדדים, ולאור העובדה שהיחסים בין הצדדים העכירו מאוד, מה שאף הביא לכך שהצדדים תבעו אלו את אלו והליכים רבים התנהלו בין הצדדים, שני הצדדים זנחו את רצונם להקים מעלית באופן שעולה כדי חזרה של הצדדים מהסכמתם להקים את המעלית. להלן הנימוקים שהביאוני למסקנה זו:

33. ראשית, במייל ששלחו התובעת ובעלה המנוח לנתבעים ביום 20.5.13 כותבים הנ"ל לנתבעים: **"נצטרך להחליט ביחד אם אנחנו מעדיפים להמשיך את פרויקט המעלית...". "אם נחליט לא להמשיך את הקמת המעלית, כדאי שנתכנן כיצד להחזיר את מצב חדר המדרגות לקדמותו. אם נחליט להמשיך להקים את המעלית, נראה לנו שכדאי שנעשה זאת בליווי עורך דין, תוך עריכת חוזה בינינו".** אין חולק כי הצדדים לא המשיכו לקדם את הקמת המעלית, ולא הוצג בפניי כל חוזה שנערך בין הצדדים בליווי עורך דין. נהפוך הוא, התובעת ובעלה המנוח פעלו להחזרת המצב לקדמותו, ובתוך כך הסיגו את השער שהועתק על ידם ממקומו המקורי לצורך התקנת המעלית, חזרה למקומו המקורי, ראו בעניין עדות התובעת בסעיף 17 לתצהיר עדותה הראשית: **"שילמתי לחברת טרילידור שוב על מנת שהשער יושב חזרה בתמורה ל 600 ₪, וכך נעשה."** מהתכתבויות הצדדים עולה כי לשני הצדדים היה ברור כי יש צורך בהסכמה מחודשת על מנת להמשיך להקים את המעלית, הסכמה שלא התגבשה ולא הוכחה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/407/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

34. שנית, בתצהיר עדותה הראשית של התובעת שהוגש בתיק תביעה אחר שהתנהל בין הצדדים- ת"א 41103-08-14 נכתב על ידי התובעת: **"בנסיבות אלו, ומשכשלו מאמציהם להשלים את המעלית, כאשר הזזת השער הסבה להם אי-נוחות רבה כל-כך וכאשר ממילא לא היה עוד צורך בהזזתו, פנתה משפחת זגגי בחודש 06/2013 לחברת "טרילידור" לצורך הזזת השער, חזרה למקומו המקורי".** עינינו הרואות כי התובעת ובעלה ראו בפרויקט הקמת המעלית כפרויקט שנכשל ובוטל.
35. שלישית, שני הצדדים פירטו באריכות בכתבי טענותיהם את מערכת היחסים העכורה הקיימת ביניהם, שהחלה במהלך פרויקט הקמת המעלית. כפי שעלה מכתבי טענותיהם, בין הצדדים התנהלו הליכים משפטיים רבים שכללו: הליך משפטי שמספרו ת"א 41103-08-14 אשר בסופו ניתן פסק דין בו מינה בית המשפט מומחה אשר התבקש להכריע בדבר מיקומו הנכון של השער ובדבר הצורך בהריסת חומה שהקימו הנתבעים. בהיעדר שיתוף פעולה של הנתבעים לא ניתן היה לפעול בהתאם להנחיית בית המשפט; הליך משפטי שמספרו 26031-11-14 אשר הסתיים במתן צו הרחקה הדדי; תביעת דיבה הדדית שהוגשה בשנת 2017 והתנהלה בתיק שמספרו ת"א 45836-03-17 שבסופה שתי התביעות נדחו. משבר האמון שנוצר בין הצדדים להליך מחזק את טענת הנתבעים כי לשני הצדדים להליך היה ברור כי פרויקט המעלית בא אל קצו.
36. רביעית, בשים לב לכמות הרבה של ההליכים המשפטיים שהתנהלו בין הצדדים שכללו גם תביעות שכנגד, חזקה על הצדדים שאם מי מהם היה מעוניין בהמשך קידום פרויקט המעלית והיה סבור כי הצד האחר הפר התחייבותו להקמת המעלית סביר כי היה מצרף לאותן תביעות גם דרישה לחייב את הצד המפר לעמוד בהתחייבותו להקמת המעלית, או למצער תובע מהצד המפר החזר ההוצאות שהוציא לקידום פרויקט המעלית, ולא היא. חרף התביעות הרבות שהתנהלו בין הצדדים, אף לא אחד מהם עתר לחיוב משנהו להמשיך בפרויקט המעלית. הדבר מחזק את טענת הנתבעים כי פרויקט המעלית ירד לטמיון על דעת שני הצדדים ובהסמכתם. ויוטעם, פרויקט המעלית ירד לטמיון כבר בשנת 2013, ובמשך 9 שנים לא הוגשה כל תביעה בעניין.
37. בין מהטעם שהתובעת התבגרה וכיום נחוצה לה המעלית יותר מבעבר, ובין מהטעם שכפי שעלה מכתבי טענותיה היא מתקשה למכור את דירתה ללא מעלית (ראו סעיפים 29-31 לתצהירה) מעוניינת התובעת לחדש את פרויקט המעלית ובגין זאת הגישה תביעתה זו.
38. סיכום האמור הביאני למסקנה כי שני הצדדים חזרו בהם מרצונם להקים מעלית בפיר המשותף, וכשם שההסכמה להקמת מעלית לא קיבלה ביטוי בכתב, כך גם זניחת פרויקט המעלית לא קיבל ביטוי בכתב, אך התנהגות שני הצדדים מעידה על כך.
39. בכתבי טענותיה מציינת התובעת כי עובר להגשת התביעה ובמסגרת ניהול ההליך היא הציעה לנתבעים כל הצעה אפשרית על מנת להקים את המעלית, לרבות: נשיאה במלוא העלויות הכרוכות בהקמתה, מתן הסכמתם מראש למי שיבוא בנעליה, העתקת חדר הפיקוד של המעלית לכל מקום



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/407/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שיבחרו בו הנתבעים, מתן זיקת הנאה לנתבעים בשטחה לשם גישה לחדר הפיקוד ועוד, אך הם עומדים על התנגדותם באופן שמהווה חוסר תום לב ושימוש לרעה בזכות.

האם התנגדות התובעים אינה עולה בקנה אחד עם עקרון תום הלב?

40. התובעת טוענת כי בשים לב לעובדה שבבית המשותף קיימות רק שתי דירות, הרי שהיא לעולם לא תוכל להקים מעלית ללא הסכמת הנתבעים, ועל כן יש לבחון את התנגדות הנתבעים בראי החוק והפסיקה הקובעים כי בעל דירה אינו רשאי לגרום לאחר נזק או אי נוחות רק מתוקף היותו בעל זכויות בנכס, והוא חייב לפעול בדרך מקובלת ובתום לב. לטענתה, העובדה שהנתבעים מסרבים לכל הצעה שהיא מציעה רק בשם זכותם להתנגד, מהווה שימוש לרעה בזכות שאין להתירה.

41. מורנו סעיף 14 לחוק המקרקעין כי: **"בעלות וזכויות אחרות במקרקעין, אין בהן כשלעצמן כדי להצדיק עשיית דבר הגורם נזק או אי נוחות לאחר"**.

42. בסעיף 39 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973 (להלן: "חוק החוזים") נקבע כי:

"בקיום של חיוב הנובע מחוזה יש לנהוג בדרך מקובלת ובתום לב; והוא הדין לגבי השימוש בזכות הנובעת מחוזה"

43. על רקע סעיפים אלו נשאלת, אם כן, השאלה האם ניתן לראות בהתנגדות הנתבעים כהתנגדות בחוסר תום לב, והאם החלטת המפקח על רישום מקרקעין בעניין יכולה לבוא במקום הסכמת הנתבעים.

44. אקדים ואציין כי סבורה אני כי הכוחות שהקנה המחוקק למפקח על רישום מקרקעין להחליט במקום בעל דירה ניתנו לו במסורה ובמפורש. כך בסעיף 59 לחוק המקרקעין, שעניינו התאמות לאדם עם מוגבלות, נקבע באופן מפורש בס"ק (ד): **"מצא המפקח כי בעל דירה התנגד מטעמים בלתי סבירים לביצוע התאמה או התנה את הסכמתו בתנאים בלתי סבירים, והחליט להקשות את ביצוע ההתאמה, תבוא החלטתו במקום הסכמתו של בעל אותה דירה לעניין סעיף קטן (ג) (2) ו-(3)"**.

45. דוגמה נוספת לכך ניתן למצוא בסעיף 5(א) לחוק המקרקעין (חיזוק בתיים משותפים מפני רעידות אדמה) תשס"ח-2008 (להלן: "חוק החיזוק") שם נקבע: **"ביצוע עבודה ברכוש המשותף שמטרתה בניית דירה חדשה אחת או יותר לרבות הוצאת חלקים מהרכוש המשותף לשם התקנת מקומות חניה והצמדתם לדירה או לדירות כאמור, טעון החלטה מראש של כל בעלי הדירות, כאמור בחוק המקרקעין; ואולם רשאי המפקח, אף אם לא התקבלה על כך החלטה מראש של כל בעלי הדירות בבית המשותף, לאשר את ביצוע העבודה, על פי תביעה של בעלי הדירות שבמועד הגשת התביעה היו בבעלותם שני שלישים מהדירות בבית המשותף ושני שלישים מהרכוש המשותף היו צמודים**



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/407/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לדירותיהם, ובלבד שנתן לכל בעל דירה בבית המשותף הזדמנות לטעון את טענותיו". הוראות דומות ניתן למצוא בסעיף 5א לחוק החיזוק.

46. עיינו הרואות כי במקום בו ביקש המחוקק להעביר תחת שבט הביקורת את נימוקי ההתנגדות, הורה כן באופן מפורש והקנה למפקח על רישום מקרקעין את הסמכות ליתן החלטה שתבוא חלף הסכמת המתנגד.

47. בע"א (ירושלים) 4049/98 הלפרין נ' נווה (נבו, 31.3.98) הועלתה הטענה כי המשיבים מתנגדים ממניעים פסולים ובלתי סבירים, וקבע בית המשפט באופן קטגורי כי בהתאם להוראות החוק, המפקח על רישום מקרקעין אינו מוסמך לבחון את מניעי ההתנגדות, וכך נקבע בפסק הדין:

"אילו סבר המחוקק שיש לחייב או לאפשר התקנת מעלית בבית משותף גם ללא הסכמת רוב של שני שלישים מבעלי הדירות, אם המתנגדים להתקנתה – ממניעים פסולים אלה ואחרים, או ללא נימוק סביר – מן הסתם היה טורח לציין זאת במפורש.

משנמנע המחוקק מעשות כן – די לבעלי רוב הדירות לומר שהם מתנגדים להתקנת מעלית אף מבלי ליתן טעם כלשהו, או אפילו מתוך רשעות לשמה – ואין דרך חוקית לחייבם לעשות כן. ובהמשך-

בנסיבות המצב החוקי הקיים, אין בית-המשפט והמפקח יכולים לשים עצמם במקום בעלי הדירות האחרים בבית המשותף, לצורך החלטה על התקנת מעלית בבית".

48. אמנם, לאחר מכן נקבע בפסיקה כי יש להחיל על זכות ההתנגדות את חובת תום הלב הכללית שבחוק החוזים, ואת חובת תום הלב המיוחדת שבסעיף 14 לחוק המקרקעין, וכי זכות ההתנגדות צריכה להיות הוגנת ותוך התחשבות בציפיות מוצדקות ובהסתמכות ראויה של הצד האחר, ראו רע"א 6339/97 רוקר נ' סלומון (נבו, 23.12.99) (להלן: "פרשת רוקר") וע"א (חי') 835/08 צבי נ' פרי, בפסקה 3 לפסק דינה של סגנית הנשיא וסרקרוג (נבו, 18.11.2009), אך בפסיקה מאוחרת יותר צומצמה סמכותו של בית המשפט להתערב בנימוקי ההתנגדות, תוך שנקבע כי אמנם אין לאפשר התנגדות ללא הנמקה, אך לאחר הבאת הנימוקים סמכותו של ביהמ"ש לבוא, לבחון ולהתערב בנימוקים אלה היא מצומצמת ביותר, ראו עש"א (חי') 17181-05-11 אברהם נ' פדאל, בפסק דינה של סגנית הנשיא וסרקרוג (נבו, 20.9.2011).

49. בע"א (ת"א) 54948-06-12 יהלי בנה לי בע"מ נ' יצחקי (נבו 20.11.13) לאחר שבית המשפט בחן את עקרון תום הלב כפי שעלה בפסקי הדין הבאים: רע"א 6339/97 רוקר נ' סלומון (נבו, 23.12.99); רע"א 8186/07 כרמל נ' ינקוביצקי (נבו, 1.1.08); ע"א 374/08 קטן נ' הורנשטיין (נבו, 25.12.12); ע"א 8661/10 נעמה נ' טורקיה (נבו, 19.2.12), מצא בית המשפט להבחין בין עשיית שימוש בעיקרון תום הלב כמגן שנועד להדוף תביעה, לבין עשיית שימוש בעקרון תום הלב כחרב. בית המשפט סבר כי נכון יותר להשתמש בעקרון תום הלב לצורך הדיפת תביעה מאשר לחייב מכוח עקרון תום הלב



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/407/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בעל דירה מתנגד ליתן הסכמתו, בבחינת שימוש "התקפי". וכך קובע בית המשפט בעניין, דברים שיפים אף לענייננו:

"בכל המקרים שהזכרו לעיל נדונו תביעות של בעלי זכות קניין, כאשר מי שביקש להדוף את התביעה באמצעות עקרון תום הלב היו הנתבעים. עקרון תום הלב שימש, אפוא, באותם מקרים כמגן. פני הדברים בענייננו שונים בתכלית, שהרי מי שמבקש לעשות שימוש בעקרון תום הלב – וכחריב – הם התובעים (המשיבים בערעור). אף אם ניתן היה לעשות בעקרון תום הלב שימוש "התקפי" מסוג זה, הרי עדיין אין הוא אוצר בחובו כוח לאכוף על בעל דירה בבית משותף להתקשר בהסכם קומבינציה להריסת דירתו ובנייתה מחדש, או לחייבו לשלם לבעלים האחרים פיצויי קיום בשל סירובו לעשות כן. חיובים כגון אלו יפגעו בצורה חסרת תקנה בליבתה הקשה של זכותו הקניינית ולעיל כבר עמדנו על כך, כי הגורם היחיד המוסמך להורות על כך, אם בכלל, הינו המחוקק."

50. לאור כל האמור, דעתי היא כי אמנם אין לאפשר לנתבעים להתנגד להקמת המעלית ללא שנתנו טעמיהם לכך, ואולם, לאחר שהנתבעים מבהירים טעמי התנגדותם זכותו של בית המשפט להתערב בהם כמעט שאינה קיימת.

51. לאחר ששמעתי את הצדדים, דעתי היא כי במקרה דנן התובעת לא הצליחה להוכיח כי ההתנגדות של הנתבעים לבנייה נעשתה מטעמים לא ענייניים העולים כדי חוסר תום לב.

52. הנתבעים, אשר דווקא הם אלו שהחלו לקדם את פרויקט הקמת המעלית בסמוך למועד רכישת דירתם, הסבירו את טעמי התנגדותם בכך שלאור מערכת היחסים העכורה שנוצרה בין הצדדים, שהגיעה עד כדי תיעוב (ראו שורות 24-26 עמ' 2 לפרוטוקול הדיון מיום 3.3.24), ובעקבות ההליכים המשפטיים הרבים שהתנהלו בין הצדדים, כפי שפורט לעיל, הגיעו הצדדים למצב של חוסר אמון מוחלט ביניהם ורצון להרחיק בין הניצים. לטענתם, הקמת מעלית תגרום בהכרח לצורך בשיתוף [עולה וקרבה יתירה של הצדדים לצורך ההקמה ולצורך שימוש משותף ברכוש משותף, ולא ניתן לדרוש מהם להיכנס לפרויקט משותף עם התובעת במצב דברים זה, וראו בעניין עדות הנתבע בעמ' 3 לפרוטוקול שורות 22-30.

53. הנתבע הסביר בחקירתו הנגדית כי הוא אינו מסכים לתת הסכמה לבניית מעלית מראש למי שיבוא בנעלי התובע שעה שזהותו של הנ"ל אינה ידועה לו, והוא אינו יכול לנבא מה טיב היחסים שישררו בינם לבינו.

54. נימוקים אלו אינם בלתי סבירים לאור מערכת היחסים העכורה הקיימת בין הצדדים, והרצון להפריד בין הדבקים ולא להקים מתקן משותף שעה שכיום קיימת הפרדה מוחלטת יותר בין הצדדים סבירה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/407/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

55. לא מצאתי לקבל את טענת התובעת כי יש לזקוף לחובת הנתבעים את העובדה שנתבעת מס' 1 בחרה שלא להעיד. אין כל חובה או ציפייה לכך שכל הנתבעים יעידו, ודי בכך שמי שמצוי היטב בעובדות מעיד מטעם אותו צד. מעדות הנתבע 2 עלה כי הוא בקי בעובדות והיה מעורב בכל השתלשלות העניינים והמשא ומתן שהתנהל בין הצדדים, ראו עדותו בעמ' 3 לפרוטוקול הדיון מיום 3.3.24 שורות 15-7, אשר לא הופרכה. זאת ועוד, בתיק הוגשו תצהירי עדות ראשית מטעם הצדדים, ומטעם ההגנה הוגש רק תצהיר עדותו הראשית של נתבע מס' 2. בהינתן שהתובעת הייתה סבורה כי יש חשיבות רבה בשמיעת גרסתה של נתבעת מס' 1, רשאית הייתה להזמין לעדות, אך היא לא עשתה כן.

56. כפי שכתבה, ובצדק, כב' השופטת איילת הוך-טל בפסק דינה בת"א 17-03-45836, נספח 14 לכתב התביעה, כל עוד לא ישכילו הצדדים לשנות מדרכם מכאן ואילך ויפנימו כי להתנהלותם יש השלכות קשות בראש ובראשונה על איכות חייהם שלהם, הם לא יוכלו לקדם אף פרויקט בו נדרשת הסכמת השותפים לזכויות בחלקה.

שיפוט הרכוש המשותף –

57. המומחה מטעמי קבע בחוות דעתו כי נדרש לבצע עבודות לתחזוקת הרכוש המשותף. בין העבודות נדרשו: עבודת גיזום יסודית של שיחי הבוגנוויליה העוטפים את אזור הכניסה; השלמת חיפוי אבן על הקירות החיצוניים; החלפת דלתות ארון החשמל; פירוק גגון רעפים והרכבתו מחדש; ביצוע תיקונים בשער הכניסה; ביצוע תיקוני טיח וצבע בחדר המדרגות ובמבואת הכניסה ועבודות שיקום בטון, ראו עמ' 4-5 לחוות דעתו.

58. בראשית הדיון שהתקיים ביום 3.3.24 הגיעו הצדדים להסכמות שקיבלו תוקף מחייב, במסגרתן נקבע כי ממצאי והמלצות חוות הדעת מקובלים עליהם, והם מבקשים לכלול בין העבודות שתבוצענה גם צביעת מעקה חדר המדרגות. בהסכמות פורט אופן ביצוע העבודות ואין לי אלא להפנות להסכמות הצדדים בעמ' 1 לפרוטוקול הדיון מיום 3.3.24 שורות 21-2.

59. חרף העובדה שהצדדים הסכימו כי יש לבצע את העבודות עליהן המליץ המומחה ככתבן וכלשונן, שמרו הנתבעים על זכותם לטעון ביחס לשאלת האחריות של הצדדים להליך לליקויים הנטענים. הנתבעים טענו כי שורשי שיחי הבוגנוויליה מצויים בשטחה של התובעת, ומכאן שעל התובעת לבצע את עבודת הגיזום עליה הורה המומחה בסעיף 1 עמ' 4 לחוות דעתו.

60. לאחר שעיינתי בתשובות המומחה לשאלות ההבהרה, בהן אישר המומחה כי השורש של שיח הבוגנוויליה מצוי בשטחה של התובעת, אני מחייבת את התובעת לבצע גיזום שוטף של שיח הבוגנוויליה על חשבונה באופן שהוא לא יהווה הפרעה ולא יגרום נזק לרכוש המשותף ולא יגיע עד הקירות החיצוניים או הרעפים שבבית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/407/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

61. לא מצאתי כי הוכחה טענת הנתבעים כי יש להשית את עלות תיקון החיפוי שנשר והרעפים שהתנתקו על התובעת. הנתבעים הפנו בעניין שאלות הבהרה למומחה בהן ביקשו מהמומחה לאשר "ברחל בתך הקטנה" כי שיחי הבוגנוויליה ששורשיהם בחצר התובעת הם אלו שגרמו או תרמו לנשירת האבן מהקירות החיצוניים ולהתנתקות הרעפים בגגון המשותף. המומחה השיב להם כי נשירת האבן והתנתקות הרעפים "לא בהכרח נגרמו על ידי השיחים".
62. הנתבעים ביקשו ללמוד מתשובותיו אלו של המומחה כי הן מחזקות גרסתם, קרי, שההסתברות שהשיחים גורמים לזה גבוהה יותר מהאפשרויות האחרות, ולצורך האמור הפנו להגדרת הביטוי "לא בהכרח" במילון אבן שושן ובמילון אבניאון. אלא שלדידי הגדרת מילון אבניאון למושג "לא בהכרח" אינה תומכת בגרסתם. בהתאם להגדרת מילון אבניאון "לא בהכרח" משמעו "לא דווקא, אינו מחויב המציאות, יש גם אפשרות אחרת". אני למדה מהאמור כי לאו דווקא שיחי הבוגנוויליה הם אלו שגרמו לפגיעת בטיח וברעפים וכי ישנה גם אפשרות אחרת.
63. היות שאין חולק כי הטיח נמצא על קיר חיצוני המהווה רכוש משותף, וכי גם הגגון מהווה רכוש משותף, האחריות לתחזוקתם חלה על כל בעלי הדירות בבית בהתאם להוראת סעיף 58 לחוק המקרקעין. על הנתבעים, אשר טוענים כי התובעת גרמה לנזקים לטיח ולגגון, להוכיח טענתם זו בבחינת "המוציא מחברו עליו הראיה". לאור העובדה שמתשובות המומחה עלה כי שיחי הבוגנוויליה שגדל בחצר התובעת אינו בהכרח הגורם לנשירת האבן ולהתנתקות הרעפים, לא מצאתי כי הנתבעים הוכיחו טענתם זו, ועל כן, היות שמדובר ברכוש משותף, חלה על שני הצדדים להליך החובה לתחזקם.
64. מחומר הראיות שהונח לפניי עלה כי התובעת פנתה לנתבעים בבקשה לשתף עמה פעולה בתחזוקת הרכוש המשותף ולא נענתה. לא הוכח כי הנתבעים היו רשאים לסרב לבצוע העבודות ברכוש המשותף, גם לא באמצעות קיזוז כנגד הוצאות ניקיון שהוציאו במרוצת השנים. הזכות לקבלת החזר בגין ההוצאות שהוציאו לניקיון הרכוש המשותף טעונה הוכחה, וראו בעניין התנאים שנקבעו ברע"א 4984/17 חיים נ' נציגות הבית המשותף ברח' סוקולוב 48, קרית אתא, פסקה 7 לפסק דינו של השופט הנדל (נבו, 14.12.2017). הנתבעים לא הוכיחו עמידה בתנאים אלו ומשכך לא קמה להם זכות קיזוז בעניין.

סוף דבר –

65. התביעה להתיר לתובעת להקים את המעלית ללא צורך בהסכמות הנתבעים נדחתה.
66. התביעה לשיפוץ הרכוש המשותף מתקבלת ברובה, וטוב עשו הנתבעים משהביעו הסכמתם לשאת בהוצאות אלו. כפי שפורט לעיל, שוכנעתי כי היה הצדק בהגשתה.
67. אני מחייבת את התובעת לשאת במלוא הוצאות גיזום ותחזוקת צמח הבוגנוויליה כאמור בסעיף 60 לעיל. ביתר הוצאות השיפוץ שפורטו בחוות דעת המומחה יישאו הצדדים שווה בשווה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/407/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

68. היות שבין הסעדים להם עתרה התובעת לא נכלל ניקיון חדר המדרגות, לא מצאתי ליתן סעד בעניין, אך אני ממליצה לצדדים לחלק ביניהם את ניקיון חדר המדרגות שבוע-שבוע או חודש-חודש.

69. באשר להוצאות ההליך, להלן השיקולים אותם שקלתי לצורך קביעת הוצאות ההליך: התביעה בעניין שיפוץ הרכוש המשותף התקבלה ברובה, והתביעה בעניין הקמת המעלית נדחתה במלואה; הצדדים לא פרטו בסיכומיהם היקף ההוצאות שהוציאו לניהול ההליך ולא צירפו אסמכתאות המעידות על ההוצאות שהוציאו; הנתבעים הביעו נכונות כמעט למן ההתחלה לשתף פעולה לצורך ביצוע העבודות הנדרשות ברכוש המשותף; שני הצדדים נשאו שווה בשווה בהוצאות המומחה מטעמי. לאחר ששקלתי את כל השיקולים לעיל, מוצאת אני לחייב את הנתבעים, יחד ולחוד, בהוצאות התובעת בסך כולל של 3,000 ₪. סכום שלא ישולם בתוך 30 יום מהיום יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (20.9.22) ועד התשלום המלא בפועל.

יישלח לצדדים

ניתן ביום כב' באדר ב' ה'תשפ"ד (1.4.24) בהיעדר הצדדים.

יעל ליבוביץ

מפקחת על רישום מקרקעין